

КАРА-КАЛПАКСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА



КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАРА-КАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (25 ДЕКАБРЯ 1934 Г.)

Утверждена постановлением II Съезда Советов Кара-Калпакской АССР от 25 декабря 1934 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАРА-КАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Раздел первый

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава I

1. Настоящая Конституция Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики исходит из основных положений Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой III Всероссийским съездом Советов, и имеет своей задачей обеспечить диктатуру пролетариата в целях окончательного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и построения коммунизма, при котором не будет ни деления общества на классы, ни государственной власти.

2. В целях создания единого фронта трудящихся перед лицом капиталистического окружения, обеспечения внешней безопасности, экономического и хозяйственного преуспевания, свободы национального развития народов, установления экономического и культурного равенства национальностей и твердого закрепления братского сотрудничества их Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика, согласно постановлению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 20 марта 1932 года, входит в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, а через посредство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики — в Союз Социалистических Советских Республик.

3. Вся власть в пределах Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики принадлежит Советам рабочих, дехканских (крестьянских) и красноармейских депутатов.

4. Высшей властью на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является съезд Советов рабочих, дехканских (крестьянских) и красноармейских депутатов, а в период между съездами — Центральный Исполнительный Комитет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

5. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика признает равные права за всеми трудящимися гражданами независимо от их расовой и национальной принадлежности и считает несовместимым с основными законами республики установление или допущение на этом основании каких-либо привилегий или преимуществ для отдельных национальностей, а тем более какого бы то ни было угнетения национальных меньшинств или ограничения их равноправия.

6. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика, считая, что общеупотребительным языком на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является каракалпакский язык, вместе с тем признает за всеми национальными меньшинствами право свободного пользования родным языком на съездах, в суде, управлении и общественной жизни и обеспечивает право обучения на родном языке в школе.

7. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.

8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика предоставляет в руки рабочего класса и дехканства (крестьянства) все технические и

материальные средства к изданию газет, книг, брошюр и всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение.

9. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика оказывает рабочим и дехканам (крестьянам) всяческое содействие для их объединения и организации.

10. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, митингов и шествий Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика оказывает им в этом направлении всяческое содействие и предоставляет в распоряжение рабочего класса и трудового дехканства (крестьянства) все пригодные для устройства народных собраний помещения.

11. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и бесплатное обучение.

12. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика признает труд обязанностью всех граждан республики.

13. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Октябрьской Революции Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика в соответствии с законодательством Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики признает обязанностью всех граждан защищать социалистическое отечество. Почетное право защищать социалистическое отечество с оружием в руках предоставляется только трудящимся, на нетрудовые же элементы возлагается отправление иных воинских обязанностей.

14. Граждане, живущие на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, являются гражданами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик. Иностранцы, проживающие на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики для трудовых занятий, принадлежащие к рабочему классу и не пользующемуся чужим трудом крестьянству, пользуются всеми политическими правами, предоставляемыми законодательством Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

15. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, водный и воздушный транспорт и средства связи, находящиеся на территории Каракалпакской Автономной Советской

Социалистической Республики, на основах, установленных законодательством Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, составляют собственность государства.

Глава II

ОБ АВТОНОМНЫХ ПРАВАХ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, СОЮЗОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК И СРЕДНЕ-АЗИАТСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОВЕТОМ

16. Автономные права Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики определяются постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 12 мая 1932 года — о государственном устройстве Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, Конституциями Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

17. Взаимоотношения между верховными органами Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и высшими органами Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики устанавливаются настоящей Конституцией и соответствующими законодательными актами Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

18. В пределах прав, предоставленных Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республике, съезд Советов, Центральный Исполнительный Комитет и его Президиум и Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики издают законодательные акты, имеющие обязательную силу на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

19. Все декреты, постановления и распоряжения, издаваемые Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Союза Социалистических Советских Республик, Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом, а также Советом Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по линии общесоюзных и объединенных Наркоматов, обязательны к непосредственному исполнению на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

Постановления же и распоряжения Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по линии необъединенных Наркоматов считаются действующими на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, если не последует их приостановление Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

20. Постановления и распоряжения съезда Советов, Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики могут приостанавливаться и отменяться Всероссийским съездом Советов и Центральным Исполнительным Комитетом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и его Президиумом, но в последнем случае лишь с последующим внесением этих постановлений на рассмотрение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

21. Центральному Исполнительному Комитету Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и его Президиуму принадлежит право вхождения во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и через Совет Национальностей Союза Социалистических Советских Республик — в Центральный Исполнительный Комитет Союза Социалистических Советских Республик с представлением об отмене или изменении декретов и постановлений всех центральных органов, которые будут признаны ими нецелесообразными по условиям Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

22. Съезду Советов, Центральному Исполнительному Комитету Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и его Президиуму предоставляется право законодательной инициативы по всем вопросам законодательства Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

23. Центральный Исполнительный Комитет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и его Президиум имеют право опротестовывать директивы и постановления Советов Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по линии объединенных Народных Комиссариатов в Президиум Центрального Исполнительного Комитета, не приостанавливая их, а по линии необъединенных наркоматов — и приостанавливая таковые.

24. Распоряжения объединенных Народных Комиссариатов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики обязательны для одноименных Народных Комиссариатов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики — если эти распоряжения не противоречат законодательству Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики или Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

25. Центральный Исполнительный Комитет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и его Президиум вправе приостанавливать распоряжения объединенных Народных Комиссариатов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики при несоответствии данного распоряжения Конституции или законодательству Российской Социалистической Федеративной Советской Республики или Конституции и законодательству Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, а равно, когда немедленное проведение этих распоряжений в жизнь явно противоречит хозяйственным интересам Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

26. Распоряжения объединенных Народных Комиссариатов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики могут быть приостановлены, изменены и отменены соответствующими одноименными Народными Комиссариатами Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики — только в тех случаях, когда эти распоряжения противоречат заданиям соответствующих объединенных Комиссариатов Союза Социалистических Советских Республик или общесоюзному, или федеративному законодательству с одновременным доведением об этом до сведения Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

27. Объединенный Народный Комиссариат Российской Социалистической Федеративной Советской Республики не вправе отменить постановление одноименного Народного Комиссариата Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в том случае, если это постановление хотя и противоречит директивам объединенного Народного Комиссариата Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и общесоюзному законодательству, но основывается на точном предписании Центрального Исполнительного Комитета или Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

В этих случаях объединенные Народные Комиссариаты Российской Социалистической Федеративной Советской Республики вправе опротестовать эти распоряжения во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.

28. Постановления и распоряжения Средне-Азиатского Экономического Совета и его Президиума по вопросам перспективных хозяйственных планов и мероприятий по вопросам экономической политики, не противоречащие законодательству Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Конституции Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, являются обязательными для всех хозяйственных учреждений и организаций Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

29. Постановления Средне-Азиатского Совета и его Президиума, в случае противоречия действующему законодательству Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Конституции Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, могут быть опротестованы в Совет Народных Комиссаров Союза Социалистических Советских Республик. Применение протеста не приостанавливает приведения постановления в исполнение, если не последует со стороны Председателя Средне-Азиатского Экономического Совета особого распоряжения о приостановлении опротестованных постановлений до рассмотрения их Советом Народных Комиссаров Союза Социалистических Советских Республик.

30. Правительство Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики принадлежит право контроля и ревизии — в соответствии с законодательством Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики — деятельности всех находящихся на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики правительственных учреждений и предприятий, непосредственно подведомственных центру и не входящих в состав Народных Комиссариатов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

В зависимости отхода ревизии ЦИК Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики имеет право отстранения от занимаемых должностей лиц вышеуказанных учреждений, с сообщением об этом соответствующим центральным учреждениям.

31. В развитие действующих декретов, постановлений и распоряжений органов власти Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Правительству Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики принадлежит право издания, в соответствии с местными условиями, постановлений и распоряжений.

32. Распоряжения необъединенных Народных Комиссариатов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики не обязательны для одноименных Народных Комиссариатов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики. Однако в тех случаях, когда Народный Комиссариат Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики считает распоряжение необъединенного Народного Комиссариата Российской Социалистической Федеративной Советской Республики целесообразным и не входит в Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики с представлением о неприменении того или иного распоряжения, последнее считается имеющим силу и для необъединенного Народного Комиссариата Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

33. Право непосредственного сношения с Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики принадлежит только Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

Центральному Исполнительному Комитету Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики предоставляется право сношения через Совет Национальностей Союза Социалистических Советских Республик с Центральным Исполнительным Комитетом Союза Социалистических Советских Республик.

34. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика осуществляет право участия в органах центральной власти Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, в Союзном Совете и в Совете Национальностей Союза Социалистических Советских Республик в порядке, установленном Конституциями Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

35. Для осуществления постоянной связи между Правительством Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и для обеспечения интересов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики при Президиуме Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета состоит Представитель Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, действующий на основании особого положения и пользующийся правом совещательного голоса во всех правительственных органах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Глава III

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

36. Центральными органами власти Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики являются;

а) Съезд Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики;

б) Центральный Исполнительный Комитет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики;

в) Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и

г) Народные Комиссариаты Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

Глава IV

О СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

37. Съезды Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики являются высшей властью на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

38. Съезд Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики составляется из делегатов, избираемых районными съездами Советов по расчету один делегат на 2000 населения и от городских Советов, а также фабрик и заводов — один делегат на 400 избирателей.

39. Съезд Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики созывается Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в соответствии со сроками созыва съездов Советов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик.

40. Чрезвычайный съезд Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики созывается Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики или по требованию Советов или съездов Советов местностей, насчитывающих не менее одной трети населения Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, а также по требованию Центрального Исполнительного Комитета Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

41. Исключительному ведению съезда Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики подлежит:

а) принятие, дополнение и изменение Конституции (Основного закона) Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, а также утверждение частных изменений Конституции Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, принятых сессиями Центрального Исполнительного Комитета в период между съездами Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики;

б) выборы Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики;

в) выборы делегатов на Всероссийский и Всесоюзный съезды Советов;

г) общее руководство всей политикой, народным хозяйством, культурным и национальным строительством Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики;

д) административное районирование Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики по согласованию с Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом;

- е) утверждение бюджета Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики;
- ж) установление в соответствии с законодательством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республи местных налогов, сборов, неналоговых доходов и займов;
- з) контроль над государственными и местными доходами и расходами Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики;
- и) установление в соответствии с законодательством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республи плана народного хозяйства и отдельных отраслей его на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики;
- к) утверждение Положений о Народных Комиссариатах Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

Помимо указанных вопросов ведению съезда Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики подлежат и другие вопросы, какие он признает подлежащими своему разрешению в соответствии с Конституциями Союза Социалистических Советских Республи и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики,

Глава V

О ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

42. Центральный Исполнительный Комитет Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является высшим органом власти Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в период времени между съездами Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

43. Центральному Исполнительному Комитету Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в период времени между съездами Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики принадлежит вся полнота власти законодательной, распорядительной и контролирующей.

44. Центральный Исполнительный Комитет Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики дает общее направление деятельности рабоче-дехканского (крестьянского) Правительства и всех органов Советской власти республики, объединяет, согласует работы по законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Конституции Союза Социалистических Советских Республи, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, настоящей Конституции, постановлений Союзного и Всероссийского съезда Советов, а также постановлений ЦИК и СНК и центральных органов власти Союза Социалистических Советских Республи и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

45. Центральный Исполнительный Комитет Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики издает декреты и постановления в порядке собственной инициативы, а также рассматривает и утверждает законопроекты, вносимые Советом Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

46. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, а также вносящие коренные изменения в существующую практику государственных органов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, а равно ее бюджет, обязательно должны быть вносимы на рассмотрение и утверждение Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, а до его сессии — его Президиума.

47. Центральный Исполнительный Комитет Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики избирает Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в количестве членов, определяемом на первой сессии Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и из кандидатов к ним.

48. Центральный Исполнительный Комитет Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики имеет право приостанавливать или отменять декреты, постановления и распоряжения Президиума Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

49. Центральный Исполнительный Комитет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики созывает съезд Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, перед которым отчитывается в своей деятельности и которому делает доклады об общей политике и по отдельным вопросам.

50. Центральный Исполнительный Комитет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики образует для общего управления Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной

Советской Социалистической Республики и Народные Комиссариаты для руководства отдельными отраслями управления.

Глава VI

О ПРЕЗИДИУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

51. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является высшим законодательным, исполнительным, распорядительным и контролирующим органом власти республики и действует на основании особого положения, утверждаемого Центральным Исполнительным Комитетом Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

52. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики наблюдает за проведением в жизнь всеми органами власти республики Конституций Союза Советских Социалистических Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и постановлений съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета их.

53. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в период времени между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики издает от его имени декреты, постановления и распоряжения, обязательные на всей территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, а также рассматривает и утверждает проекты декретов и постановлений, вносимых Советом Народных Комиссаров и отдельными учреждениями Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

54. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики Президиум его вправе приостанавливать или отменять всякое постановление Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

Глава VII

О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

55. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики образуется Центральным Исполнительным Комитетом Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в составе Председателя Совета Народных Комиссаров, его Заместителей, Народных Комиссаров:

Юстиции,
Коммунального хозяйства,
Просвещения,
Труда,
Здравоохранения,
Снабжения,
Социального обеспечения,
Финансов,
Легкой промышленности, Рабоче-крестьянской Инспекции,
Земледелия,
и [Председателя] Государственной Плановой Комиссии.

Уполномоченные общесоюзных Комиссариатов связи и др. управлений входят в Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики с правом совещательного голоса и могут пользоваться правом решающего голоса по особому каждый раз постановлению СНК ККАССР.

Начальник ГПУ при Совете Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики входит в Совет Народных Комиссаров ККАССР с правом решающего голоса.

56. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является исполнительным и распорядительным органом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики. Совету Народных Комиссаров принадлежит право общего управления и руководства отдельными отраслями Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

57. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в пределах предоставленных ему Центральным Исполнительным Комитетом Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики прав и на основании Положения о Совете Народных Комиссаров ККАССР издает декреты и постановления и принимает все необходимые меры для правильного и быстрого течения государственной жизни.

Глава VIII

О НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТАХ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

58. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления, входящими в ведение Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, образуются Народные Комиссариаты и Управления;

1. Юстиции,
2. Просвещения,
3. Здравоохранения,
4. Социального обеспечения,
5. Легкой промышленности,
6. Земледелия,
7. Коммунального хозяйства,
8. Труда,
9. Снабжения,
10. Финансов,
11. Рабоче-Крестьянской Инспекции,
12. Государственная Плановая Комиссия.

59. Для борьбы с контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики при Совете Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики образуется Объединенное Государственное Политическое Управление.

60. Все Народные Комиссариаты Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики осуществляют свои задачи на основании настоящей Конституции и особых Положений о каждом из них, утверждаемых Центральным Исполнительным Комитетом Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

61. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики — Народные Комиссары.

62. Народные Комиссары необъединенных Народных Комиссариатов утверждаются и отзываются Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

63. При каждом Народном Комиссаре, под его председательством образуется Коллегия, члены которой назначаются Советом Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

64. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим ведению соответствующего Народного Комиссариата. В случае несогласия Коллегии с тем или иным решением Народного Комиссара, Коллегия или отдельные ее члены могут обжаловать его в Совет Народных Комиссаров ККАССР, причем обжалование не приостанавливает принятое Народным Комиссаром решение.

65. Народные Комиссары во всей своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров, Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и его Президиумом.

66. Народные Комиссариаты и Управления Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики делятся на объединенные и необъединенные с соответствующими Народными Комиссариатами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

67. Необъединенными Народными Комиссариатами Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики являются — Народные Комиссариаты юстиции, просвещения, здравоохранения и социального обеспечения.

К объединенным Народным Комиссариатам Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики принадлежат: Народные Комиссариаты легкой промышленности, земледелия, коммунального хозяйства, труда, снабжения, финансов и Рабоче-Крестьянской Инспекции.

68. Необъединенные Народные Комиссариаты — юстиции, просвещения, здравоохранения и социального обеспечения Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики автономны в своих действиях и ответственны непосредственно перед Советом Народных Комиссаров и Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, его Президиумом и Всероссийским Исполнительным Комитетом.

69. Объединенные Народные Комиссариаты, а равно представители Общесоюзных Наркоматов и управлений Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, непосредственно подчиняясь Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, осуществляют в своей деятельности

директивы соответствующих Наркоматов и Управлений Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, проводя все мероприятия последних — как общее правило — через Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

70. Распоряжения Народных Комиссариатов в Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики могут быть приостановлены, изменяемы и отменяемы Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

Раздел третий

Глава IX

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ

71. Органами местной власти являются:

- а) Районные съезды Советов.
- б) Районные Исполнительные Комитеты и
- в) Городские, аульные Советы.

72. Высшей властью в границах своего ведения и в пределах территории района являются районные съезды Советов, а в период между съездами Советов — районные исполнительные комитеты.

73. Районный съезд Советов составляется из представителей, избираемых всеми аульными Советами, находящимися на территории района, по норме — один делегат на 300 жителей и представителей городских Советов, а также фабрик, заводов, совхозов и машинно-тракторных станций, расположенных вне городских поселений, по норме — один делегат на 60 избирателей.

74. Районные съезды Советов бывают очередные и внеочередные.

Очередные районные съезды Советов созываются районными исполнительными комитетами в сроки, установленные вышестоящими исполнительными комитетами.

Внеочередные районные съезды Советов созываются:

- а) по предложению вышестоящих съездов Советов или их исполнительных комитетов;
- б) по инициативе районного исполнительного комитета;
- в) по требованию Советов, объединяющих не менее одной трети населения данного района.

75. Районные съезды Советов избирают исполнительные комитеты в числе, определяемом Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и его Президиумом.

Глава X

О РАЙОННОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ

76. Районные исполнительные комитеты являются в период между районными съездами Советов высшими органами власти на территории района, ответственны перед избравшими их съездами Советов и подчинены Центральному Исполнительному Комитету Советов, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

77. Районные исполнительные комитеты действуют на основании особого положения, издаваемого в соответствии с действующим на этот предмет законодательством Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

78. Районные исполнительные комитеты из своей среды избирают президиум в составе не более 9-ти (человек) членов и не более 4-х кандидатов к ним. Число членов президиума районных исполнительных комитетов определяется Центральным Исполнительным Комитетом Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

Председатель и секретарь районного исполнительного комитета избираются районным исполнительным комитетом из числа членов президиума последнего.

79. В период между заседаниями районных исполнительных комитетов президиумы их пользуются правами последних и ответственны перед районными исполнительными комитетами.

80. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению районного исполнительного комитета, и для проведения в жизнь постановлений Центральных Исполнительных Комитетов СССР, РСФСР и Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики районные исполнительные комитеты образуют отделы на основаниях, определяемых Центральным Исполнительным Комитетом Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

81. Упразднение или слияние существующих отделов районных исполнительных комитетов, а равно образование новых отделов производится постановлениями Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и его Президиумом.

82. Отделы районных исполнительных комитетов находятся в подчинении районных исполнительных комитетов и их президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания районных исполнительных

комитетов и их президиумов, а также предписания и задания соответствующих Народных Комиссариатов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

Глава XI

О СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ

83. Советы депутатов образуются в городах и аулах (кишлаках) по расчету и в количестве, устанавливаемых в соответствии с действующим на этот предмет законодательством Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

84. Для выполнения текущей работы Советы депутатов в городах и аулах (кишлаках) избирают из своей среды исполнительные органы — президиумы на основаниях, устанавливаемых положениями о них.

85. Советы депутатов созываются президиумом или председателем как по своей инициативе, так и по требованию не менее половины членов Совета.

Глава XII

О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ

86. Районные исполнительные комитеты и* их президиумы, а также и Советы городских и аульных (кишлачных) депутатов имеют предметами своей деятельности:

- а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
- б) принятие всех мер к поднятию культурного и хозяйственного состояния данной территории;
- в) составление и утверждение местных бюджетов;
- г) объединение всей советской деятельности в пределах данной территории;
- д) обеспечение в пределах данной территории революционной законности и охраны государственного порядка и общественной безопасности;
- е) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственной инициативе, так и по предложению вышестоящих исполнительных комитетов;
- ж) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное значение.

87. Районным съездам Советов и их исполнительным комитетам принадлежит право контроля над деятельностью нижестоящих местных Советов.

88. Постановления районных съездов Советов могут быть отменяемы лишь съездом Советов и Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

Президиуму ЦИК Каракалпакской АССР принадлежит право приостановления постановлений районных съездов с последующим представлением этих постановлений на рассмотрение Центрального Исполнительного Комитета.

89. Постановления районных исполнительных комитетов и их президиумов могут быть отменяемы избравшими их съездами и вышестоящим съездом Советов и Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и его Президиумом.

90. Районные исполнительные комитеты могут приостанавливать проведение в жизнь распоряжений Народных Комиссариатов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в исключительных случаях, при явном несоответствии данного распоряжения постановлениям Центрального Исполнительного Комитета и его Президиума или Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и с немедленным сообщением об этом Центральному Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров и соответствующему Наркомату Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

Раздел четвертый

Глава XIII

АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

91. В соответствии со ст. 68 Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики правом избирать и быть избранными в Советы независимо от расы, пола, вероисповедания, национальности, оседлости и т. п. пользуются следующие граждане Союза Социалистических Советских Республик, проживающие на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:

а) все, добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного и общественно полезного труда;

б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота;

в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пп. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в какой-либо мере трудоспособность.

Примечание. Иностранцы и лица, не вступившие в число граждан Союза Социалистических Советских Республик, живущие в пределах Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики на

трудовые заработки и принадлежащие к рабочему классу, а равно не пользующемуся чужим трудом крестьянству, — пользуются правами наравне с гражданами Союза Социалистических Советских Республик.

92. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных категорий:

а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;

б) лица, живущие на нетрудовые доходы, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.;

в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;

г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов — шпаны, муллы, шейхи.

д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, служащие бывшей туземной администрации (волостные управители, аульные старшины и т. п.), члены царствовавшего в России дома, бывший Хивинский хан и все его близкие родственники, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандармских и карательных органов бывшей Российской Империи, и все соответствующие им чиновники Хивинского ханства;

е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными и умалишенными;

ж) лица, лишенные активного или пассивного избирательного права судебным приговором или по особым о том постановлениям высших органов власти на срок, установленный судебными приговорами или постановлениями, а также административно высланные (последние — на срок их высылки).

93. Подробный перечень категорий граждан, как пользующихся правом избирать и быть избранными, так и лишенных этих прав, определяется инструкцией, издаваемой на основах настоящей Конституции и постановлений Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР,

Глава XIV

О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫБОРОВ

94. Выборы производятся в дни, установленные местными Советами или их уполномоченными органами.

95. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписью членов избирательной комиссии.

96. Порядок производства выборов и участия в них профессиональных и иных рабочих организаций определяется Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики или его Президиумом в инструкции, упомянутой в ст. 93 настоящей Конституции.

Глава XV

О ПРОВЕРКЕ И ОТМЕНЕ ВЫБОРОВ И ОТЗЫВЕ ДЕПУТАТОВ

97. Проверка правильности выборов проводится избирательными комиссиями, а проверка правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, — мандатными комиссиями.

98. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшими по порядку органами Советской власти.

99. Избиратели, пославшие в Совет депутатов, имеют право во всякое время отозвать их и произвести новые выборы.

Раздел пятый

Глава XVI

О БЮДЖЕТНОМ ПРАВЕ

100. На территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики действуют: республиканский бюджет и местные бюджеты административно-территориальных единиц, входящих в состав Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики. Последние распределяются на бюджеты: городские, районные и бюджеты аульных (кишлачных) Советов.

101. Республиканский бюджет и местные бюджеты составляют в целом бюджет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и включаются в качестве составной части в единый государственный бюджет Российской Социалистической Федеративной Советской Республики в порядке общесоюзного законодательства.

102. Бюджет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики рассматривается Советом Народных Комиссаров и Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и по одобрении его вносится на утверждение съезда Советов или сессии Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и представляется через Совет Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет для включения в общегосударственный бюджет Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

103. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются районными съездами Советов и в подлежащих случаях — их исполнительными комитетами, причем районные исполнительные комитеты представляют сводку всех бюджетов по районам с предварительным заключением Народного Комиссариата финансов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и Плановой комиссии на рассмотрение Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики для включения их в республиканский бюджет.

104. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без установления на него кредита в росписи государственных доходов и расходов или без издания особого постановления Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и с утверждения Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

105. Все расходы по росписи Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики производятся в пределах подразделений по их прямому назначению.

106. Съезд Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и районные съезды Советов и их исполнительные комитеты рассматривают бюджеты как с точки зрения соответствия их действующим указаниям Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, так и по существу и в случае надобности вносят необходимые изменения и дополнения.

Раздел шестой

Глава XVII

О ГЕРБЕ И МЕСТОПРЕБЫВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

107. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика имеет свой государственный герб и флаг.

108. Государственный герб Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики состоит из изображения на красном фоне золотых серпа и молота, помещенных крест-на-крест, рукоятками вниз и окруженных венцом из колосьев пшеницы, и внизу на перевязке венца — изображения каракулевого руна.

Венец перевит лентами красного (алого) цвета с надписями на каракалпакском и русском языках «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и сверху по середине соединения колосьев венца с инициалами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики — «РСФСР».

109. Государственный флаг Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики состоит из полотнища красного (алого) цвета, прямоугольного, с соотношением длины к ширине — как два к одному.

В левом углу флага около древка помещаются золотые буквы РСФСР и Каракалпакская АССР — на каракалпакском и русском языках.

110. Местопребыванием Правительства Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является город Турткуль.